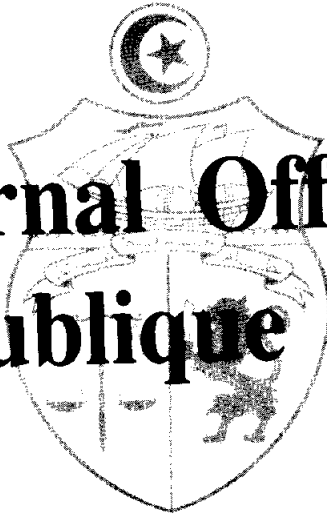




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi - Vendredi - 20-23 moharem 1410 - 22-25 août 1989

132^e année

N° 57

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE

CODE DE PROCEDURE
CIVILE ET COMMERCIALE

1989

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 89-1082 du 4 août 1989 complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985 fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliées à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale	1253
Nomination de chefs de service	1253

Ministère de la Justice

Démission de magistrats	1253
Révocation d'un notaire	1253
Tableaux d'avancement	1253
Listes d'aptitude	1257

Ministère de la Défense Nationale

Nomination de magistrats militaires	1257
---	------

Ministère de l'Intérieur

Nomination de chefs d'arrondissement	1257
Arrêté du ministre de l'intérieur du 4 août 1989 relatif à la création d'un nouveau secteur à la délégation de Gafsa nord du gouvernorat de Gafsa	1258
Nomination d'un délégué	1258

Ministère du Plan et des Finances

Nomination d'un directeur général.....	1258
Nomination d'un commissaire d'Etat	1258
Nomination de chefs de service.....	1258
Arrêté du ministre du plan et des finances du 8 août 1989 fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des finances de 3 ^{ème} classe.....	1258
Arrêté du ministre du plan et des finances du 8 août 1989 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des finances de 3 ^{ème} classe.....	1261
Arrêté du ministre du plan et des finances du 8 août 1989 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier des douanes.....	1261
Arrêté du ministre du plan et des finances du 8 août 1989 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier des douanes	1262
Arrêté du ministre du plan et des finances du 8 août 1989 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché des douanes	1263
Arrêté du ministre du plan et des finances du 8 août 1989 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'attachés des douanes	1264

Ministère de l'Economie Nationale

Nomination du sous-directeur.....	1264
Nomination d'un chef de service.....	1265
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société nationale de distribution des pétroles.....	1265

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Décret n° 89-1098 du 6 juillet 1989 portant création et transformation d'emplois au ministère de l'équipement et de l'habitat	1265
Nomination de sous-directeurs.....	1265
Nomination de chefs de service.....	1266
Arrêtés du ministre de l'équipement et de l'habitat du 1 ^{er} août 1989 déterminant des zones réquérant l'établissement de programmes d'aménagement dans certaines localités	1266

Ministère des Communications

Transformation d'établissements postaux	1267
---	------

Ministère de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Nomination de maîtres de conférences	1267
Nomination d'un secrétaire principal d'établissements d'enseignement supérieur et de recherches.....	1267
Nomination d'un secrétaire d'établissements d'enseignement supérieur et de recherches.....	1267
Nomination d'un chef de service.....	1267

Ministère de la Culture et de l'Information

Nomination d'un directeur.....	1267
--------------------------------	------

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 89-1123 du 4 août 1989 fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des affaires sociales.....	1268
Décret n° 89-1124 du 4 août 1989 portant organisation et fonctionnement de l'office de la formation professionnelle et de l'emploi	1269
Décret n° 89-1125 du 8 août 1989 portant organisation et fonctionnement de l'office des travailleurs tunisiens à l'étranger.....	1271

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE SOCIALE

Décret n° 89-1082 du 4 août 1989 complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985 fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988;

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales;

Vu le décret n° 76-944 du 4 novembre 1976 approuvant le règlement fixant le statut particulier des personnels de l'office national de l'huile;

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale;

Vu le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale;

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu l'avis des ministres des affaires sociales et du plan et des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — La liste des éléments permanents annexée au décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, sus-visé est complétée ainsi qu'il suit :

3) Les éléments suivants :

Prime de campagne.

Art. 2. — Les ministres de l'agriculture et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS

Par décret n° 89-1083 du 8 août 1989 :

Mademoiselle Jamila Ben Saïd, conseiller des services publics est chargée des fonctions de chef de service à la direction des affaires économiques, financières et sociales au Premier ministère.

Par décret n° 89-1084 du 8 août 1989 :

Madame Zina Bechini née Ounissi, administrateur conseiller est chargé des fonctions de chef de service à la direction générale des entreprises publiques au Premier ministère.

Par décret n° 89-1085 du 8 août 1989 :

Monsieur Mohamed Chérif conseiller des services publics est chargé des fonctions de chef de service à la direction générale des affaires économiques, financières et sociales au Premier ministère.

MINISTRE DE LA JUSTICE

DEMISSIONS

Par décret n° 89-1135 du 9 août 1989 :

La démission de Monsieur Hassen Dhib, juge cantonal de Tunis est acceptée à compter du 1er octobre 1989.

Par décret n° 89-1136 du 9 août 1989 :

La démission de Monsieur Hatem Bel Ahmar, juge cantonal de Fahs, est acceptée à compter du 1er octobre 1989.

REVOCATION

Par arrêté du ministre de la justice du 1er août 1989 :

Monsieur Chédli Miladi, huissier notaire à Siliana, circonscription du tribunal de première instance dudit lieu et révoqué de ses fonctions.

TABLEAUX COMPLEMENTAIRES D'AVANCEMENT

Magistrats du 3ème grade
du 2ème au 3ème échelon

Mohamed Habib Bouden, à compter du 1er mars 1988
Mustapha Belkhiria, à compter du 1er mars 1988
Amor Bedira, à compter du 8 mars 1988
Mohamed Midani, à compter du 16 septembre 1988
Mohamed Mokhtar Naifer, à compter du 16 septembre 1988
Ali Ben Ammar à compter du 16 septembre 1988
Mohamed El Hédi El Benzarti à compter du 16 septembre 1988
Abdelaziz Ayed à compter du 16 septembre 1988
Salah Triki à compter du 16 septembre 1988
Mohamed Khéryari à compter du 16 septembre 1988
Romdhane Abbassi à compter du 16 septembre 1988
Mahmoud Jouini à compter du 16 septembre 1988
Mohamed Salah El Ourabi à compter du 16 septembre 1988
Ali Fatnassi à compter du 16 septembre 1988
Salaheddine Dérrouiche à compter du 16 septembre 1988
Mohamed Meseddi à compter du 16 septembre 1988
Salah Bouras à compter du 16 septembre 1988
Mohamed Fatnassi à compter du 16 septembre 1988

Mohamed El Habib Youssef à compter du 16 septembre 1988
 Hammouda Essaïdi à compter du 16 septembre 1988
 Mohamed El Hédi Beyrem à compter du 16 septembre 1988
 El Kamel Ben Ammar à compter du 16 septembre 1988
 Ayed Tourjemen à compter du 16 septembre 1988
 El Hédi Ben Lakhdar à compter du 16 septembre 1988
 El Hédi Sassi à compter du 16 septembre 1988
 Hamed Rouis à compter du 16 septembre 1988
 Mohamed Ellouz à compter du 16 septembre 1988
 Boubaker Kouchkar à compter du 16 septembre 1988
 Abderrazek Bessaïdi à compter du 16 septembre 1988
 Hammadi Bel Hadj Yahya à compter du 16 septembre 1988
 Mohamed Salah El Ksouri à compter du 16 septembre 1988
 El Mabrouk Essalmi à compter du 16 septembre 1988
 Abdelkader Edheya à compter du 16 septembre 1988
 Mohamed Salah Hamdi à compter du 16 septembre 1988
 Hamza Miled à compter du 16 septembre 1988

*Magistrats du 1er grade
 du 2ème au 3ème échelon*

Mohamed Ajili, à compter du 4 mars 1987
 Aouatef Bellotf, à compter du 13 août 1988
 El Mokhtar Hassine, à compter du 1er octobre 1988

Du 1er au 2ème échelon

Imad Ouannes, à compter du 1er novembre 1988

au 1er échelon

Mohamed Fekhreddine Ben Ali, à compter du 1er février 1987
 Chédia Essafi, à compter du 1er février 1987
 Mokhtar Edhibi, à compter du 1er février 1987
 Abdelkrim Ghaba, à compter du 27 février 1987
 Moncef Ben Hamed, à compter du 1er avril 1987
 Béchir El Abassi, à compter du 1er avril 1987
 Habib Ben Aissa, à compter du 1er avril 1987
 Hichem Lassad, à compter du 1er avril 1987
 Mohamed El Hédi El Ghizani, à compter du 1er avril 1987
 Néjib Ibrahim, à compter du 1er avril 1987
 Zouhair Abid, à compter du 1er avril 1987
 Abderrazak Arjoun, à compter du 1er avril 1987
 Mahmoud Ben Messaoud, à compter du 1er avril 1987
 Tahar Ennaffati, à compter du 1er avril 1987
 Abdelmajid El Manaa, à compter du 4 avril 1987
 Zouheir El Gabssi, à compter du 4 avril 1987
 Mohamed Mars, à compter du 1er juin 1987
 Mohamed Ibrahim, à compter du 1er août 1987

ANNEE 1989

*Magistrats du 3ème grade
 du 3ème au 4ème échelon*

Tahar El Montasar, à compter du 1er janvier 1989
 Younès El Guerchi, à compter du 1er mars 1989
 Taïeb Elloumi, à compter du 1er mars 1989
 Salem Bourguiba, à compter du 1er avril 1989
 Boubaker Echabaân, à compter du 16 septembre 1989
 Ezzeddine Essalaâni, à compter du 16 septembre 1989
 Mohamed El Mongi Mitir, à compter du 16 septembre 1989
 Mohamed Abdessalem Ben Slimane, à compter du 16 septembre 1989
 Hammouda Lahouar, à compter du 16 septembre 1989
 Fredj El Baklouti, à compter du 16 septembre 1989
 Abdelhamid Bou Kamcha, à compter du 16 septembre 1989
 Abdelhamid Edrissi, à compter du 16 septembre 1989

*Magistrats du 2ème grade
 du 4ème au 5ème échelon*

Taoufik Ben Hmidane, à compter du 10 février 1989
 Ibrahim Trifi, à compter du 10 février 1989

Ahmed El Amri, à compter du 10 février 1989
 Mohamed El Hechmi Bettaieb, à compter du 10 février 1989
 Mohamed Ben Youssef El Ouerghi, à compter du 10 février 1989
 Mohamed Lakhdar Ezzarkouni, à compter du 1er octobre 1989
 Ahmed El Ouerghini, à compter du 1er octobre 1989
 Belgacem El Messai, à compter du 1er octobre 1989
 Mokhtar El Yahyaoui, à compter du 1er octobre 1989
 Youssef El Aloui, à compter du 9 octobre 1989

Du 3ème au 4ème échelon

Rachid Kamoun, à compter du 1er octobre 1989
 Hanifa Maazoun, à compter du 1er octobre 1989
 Héchemi Amor, à compter du 1er octobre 1989
 Mohamed Salah Ben Ayed, à compter du 1er décembre 1989
 Mohamed Ellejmi à compter du 1er décembre 1989
 Hamda Miled, à compter du 1er décembre 1989

Du 2ème au 3ème échelon

Hammadi Ben Sadok Cheikh, à compter du 1er octobre 1989
 Rachid Jerbi, à compter du 1er octobre 1989
 Jamel Turki, à compter du 1er octobre 1989
 Maaouia Azaïz, à compter du 1er octobre 1989
 Moncef Zaïbi, à compter du 1er octobre 1989
 Fethi Ben Youssef, à compter du 1er octobre 1989
 Abdessattar Bennour, à compter du 1er octobre 1989
 Mohamed Hédi Chaâri, à compter du 1er octobre 1989
 Hichem Baccouche, à compter du 1er octobre 1989
 Ali Akremi Jaâballah, à compter du 1er octobre 1989
 Rafiaâ Chaouch, à compter du 1er octobre 1989
 Mohamed Kamel Saâda, à compter du 1er octobre 1989
 Zaki Tilili, à compter du 1er octobre 1989
 Mohamed Fadhel Ben Miled, à compter du 1er octobre 1989
 Ridha Hriz, à compter du 1er octobre 1989
 Abdellatif Oueslati, à compter du 1er octobre 1989
 Abdellaziz Masmoudi, à compter du 1er octobre 1989
 Abdallah Dehman, à compter du 1er octobre 1989

Du 1er au 2ème échelon

Ahmed Hedrich, à compter du 16 septembre 1989
 Taïeb Ben Mabrouk, à compter du 16 septembre 1989
 Abdallah Mzoughi, à compter du 16 septembre 1989
 Ismaïl Ourir, à compter du 16 septembre 1989
 Habib El Missaoui, à compter du 16 septembre 1989
 Hassen Rourou, à compter du 16 septembre 1989
 Kais Naouar, à compter du 16 septembre 1989
 Chédli Khélil, à compter du 16 septembre 1989
 Mustapha Abbassi, à compter du 16 septembre 1989
 Mohamed Seghaïer Charaabi, à compter du 16 septembre 1989
 Mohamed Salah Ben Younès, à compter du 16 septembre 1989
 Fatma Kheireddine, à compter du 16 septembre 1989
 Mohamed Maâtoug, à compter du 16 septembre 1989
 Hichem Triki, à compter du 16 septembre 1989
 Abdelmajid Ben Jaber, à compter du 16 septembre 1989
 Mongi Dammak, à compter du 16 septembre 1989
 Mohamed Affès, à compter du 16 septembre 1989
 Sarra Oueslati, à compter du 16 septembre 1989
 Fatma Chikh Ali, à compter du 16 septembre 1989
 Hassiba El Arbi, à compter du 16 septembre 1989
 Leila Berbirou, à compter du 16 septembre 1989
 Amel Kacem, à compter du 16 septembre 1989
 Nouba Jendoubi, à compter du 16 septembre 1989
 Zeïneb Afifa Chaouachi, à compter du 16 septembre 1989
 Béchir Zarkouna, à compter du 16 septembre 1989
 Férid Hadidi, à compter du 16 septembre 1989
 Abderraouf Ibn Cheikh, à compter du 16 septembre 1989
 Mohamed Ben Abdallah Ben Salem, à compter du 16 septembre 1989
 Amor Farouk El Gharbi, à compter du 16 septembre 1989
 Chédli Boukhris, à compter du 16 septembre 1989

Mahmoud Ben Jemaâ, à compter du 16 septembre 1989
Mohamed tahar Sliti, à compter du 16 septembre 1989
Zohra Ben Aoun, à compter du 16 septembre 1989

Magistrat du 1er grade

du 9ème au 10ème échelon

Monsieur Naceur Chérif, à compter du 1er octobre 1989

du 5ème au 6ème échelon

Raja Bedday, à compter du 1er février 1989
Samia Berrhouma, à compter du 1er février 1989
Nabiha El Kéfi, à compter du 1er avril 1989
Mongia Djebali, à compter du 3 octobre 1989

du 4ème au 5ème échelon

Abdelkader Mestiri, à compter du 1er février 1989
Minoun Hakmouni, à compter du 1er février 1989
Sadok Belhadj Saâd, à compter du 1er février 1989
Naïma Ayachi, à compter du 1er février 1989
Mohamed Ben Saïd, à compter du 1er février 1989
Samir El Béji, à compter du 1er février 1989
El Moncef Djedidi, à compter du 1er février 1989
Mustapha Ben Jaâfar, à compter du 1er février 1989
Néjib Maouia, à compter du 1er février 1989
Slaheddine Ammar, à compter du 1er février 1989
Ali Ben Amara Yousfi, à compter du 1er février 1989
Salah Ben Mohamed Massaoud, à compter du 5 février 1989
Mohamed Kerchid, à compter du 5 février 1989
Tahar Yefrni, à compter du 1er mars 1989
Chérif Chéniti, à compter du 5 mars 1989
Othman Rabboudi à compter du 6 mars 1989
Chédia Bent El Hadj Ibrahim, à compter du 14 juillet 1989
Rafik Mehalla, à compter du 6 août 1989
Bouraoui Slama, à compter du 1er septembre 1989
Mohamed Ali El Habib, à compter du 1er septembre 1989
Ali Sellami, à compter du 1er septembre 1989
Youssef Zaghdoudi, à compter du 1er septembre 1989
Moncef Ibrahim, à compter du 1er septembre 1989
Mohamed Salah Ben Hassine, à compter du 1er septembre 1989
Ennouri Kititi, à compter du 1er septembre 1989
Bacha Eddine Alouani, à compter du 12 septembre 1989
Abdel Majid Ben Khélifa Bouslama, à compter du 1er octobre 1989

du 3ème au 4ème échelon

Azzouz Laâribi, à compter du 10 janvier 1989
Mohamed Jamel, à compter du 10 janvier 1989
Salaheddine Dhambri, à compter du 1er février 1989
Ouafa Besbès, à compter du 1er février 1989
Abdessalem Amara, à compter du 10 février 1989
Mohamed Hamed, à compter du 1er mars 1989
Mohamed Bennour, à compter du 30 avril 1989
Amor Ghabbouch, à compter du 1er octobre 1989
Béchir Chouchan, à compter du 1er octobre 1989
Souad El Aidli, à compter du 1er octobre 1989
Abdel Aziz Afendi, à compter du 1er octobre 1989
Mohsen El Hajji, à compter du 1er octobre 1989
Ridha Ghélila, à compter du 1er octobre 1989
Lotfi Kallel, à compter du 1er octobre 1989
Rachida Zoghliani, à compter du 1er octobre 1989
Mohamed Néji Gharsalli, à compter du 1er octobre 1989
Habib Gargouri, à compter du 1er octobre 1989
Azza El Hichri, à compter du 1er octobre 1989
Mohamed Ali Lougani, à compter du 1er octobre 1989
Mabrouka Kehila, à compter du 1er octobre 1989
Béchir Zitoun, à compter du 1er octobre 1989
Mohamed Habib Chérif, à compter du 1er octobre 1989
Khaled Ben Saïd, à compter du 1er octobre 1989
Mounjr Sridi, à compter du 1er octobre 1989

Radhi El Ayech, à compter du 1er octobre 1989
Hassine Mbarek, à compter du 1er octobre 1989
Abderrazek Ben Mena, à compter du 1er octobre 1989
Abdessattar Ben Ammar, à compter du 1er octobre 1989
Adnan Ben Sik Ali, à compter du 1er octobre 1989
Moufida Helayem, à compter du 3 octobre 1989
Raouf Ben Younès, à compter du 3 octobre 1989
Beya Ben Fékih, à compter du 3 octobre 1989
Mohamed El Hédi Kheder, à compter du 3 octobre 1989
Moncef Daâmouch, à compter du 3 octobre 1989
Hayet Chérif, à compter du 3 octobre 1989
Fayçal Semmari, à compter du 3 octobre 1989
Abdel Hamid Ben Cheikh, à compter du 3 octobre 1989
Jaâfar Fériââ, à compter du 5 octobre 1989
Khaled Houimli, à compter du 5 octobre 1989
Taha Lamin El Bargaoui, à compter du 5 octobre 1989
Kheireddine Cherni, à compter du 5 octobre 1989
Fatma Ezzahra Ben Mahmoud, à compter du 5 octobre 1989
Mannoubi Hmidane, à compter du 5 octobre 1989
Abdelhafidh Bourigha, à compter du 5 octobre 1989
Mohamed Néjib Zoghliani, à compter du 6 octobre 1989
Hédia Bousen, à compter du 26 octobre 1989
Salem Jaâouane, à compter du 1 novembre 1989
Faïza Snoussi, à compter du 1 novembre 1989
Samira Gabsi, à compter du 1 novembre 1989
Raja El Faleh, à compter du 1er novembre 1989
Faouzia Ezzarra, à compter du 5 novembre 1989
Amel Ben Romdhane, à compter du 5 décembre 1989

du 2ème au 3ème échelon

Mahmoud Kaâbach, à compter du 1er janvier 1989
Habib Ben Réjeb, à compter du 1er février 1989
Abdel Hamid Ben Aoun, à compter du 1er février 1989
Mokhtar Yahyaoui, à compter du 1er février 1989
Sihem Souissi, à compter du 1er février 1989
Béchir El Merghi, à compter du 1er février 1989
Faouzia Ben Alya, à compter du 1er février 1989
Hatem Bel Ahmar, à compter du 3 février 1989
Moncef Dhoub, à compter du 3 février 1989
Hana Souissi, à compter du 7 février 1989
Hassen Ben Ameur, à compter du 1er mars 1989
Habib Ardhaoui, à compter du 1er mars 1989
Mustapha Tayari, à compter du 1er mars 1989
Mansour Ouanassi, à compter du 1er mars 1989
Kamel Barbouch, à compter du 1er mars 1989
Mahmoud Tahar, à compter du 1er mars 1989
Mohamed Ben Ismail, à compter du 1er octobre 1989
Mohamed El Hédi Saâdallah, à compter du 10 octobre 1989
Chadli Masiougha, à compter du 10 octobre 1989
Mohamed Hefdhli M'Rabet, à compter du 10 octobre 1989
Belgacem Barraha, à compter du 10 octobre 1989
Tijani Damak, à compter du 10 octobre 1989
Mohamed Néjib Ghazouani, à compter du 10 octobre 1989
Faouzi Ben Othman, à compter du 10 octobre 1989
Mejda Ben Jaâfar, à compter du 10 octobre 1989
Nejouda Rezig, à compter du 10 octobre 1989
Hassen Dhib, à compter du 10 octobre 1989
Amor Mansour, à compter du 10 octobre 1989
Nejia Rejiba, à compter du 10 octobre 1989
Abdelmonem Zemantar, à compter du 10 octobre 1989
Lotfi Daous, à compter du 10 octobre 1989
Mondher Chéteoui, à compter du 10 octobre 1989
Mohamed Fekhfek, à compter du 10 octobre 1989
Zouheir Arous, à compter du 10 octobre 1989
Fouhed Gharbi, à compter du 10 octobre 1989
Néjib Henan, à compter du 10 octobre 1989
Khélifa Essid, à compter du 11 octobre 1989
Kamel Bel Hadj Brayek, à compter du 11 octobre 1989
Mahjoub El Ghali, à compter du 12 octobre 1989
Mohamed Salah Ben Chehiba, à compter du 17 octobre 1989
Abdelhamid Abada, à compter du 10 novembre 1989

Rached Chenoufi, à compter du 10 novembre 1989
 Mohamed Ali Jaouabi, à compter du 10 novembre 1989
 Mondher El Maghrebi, à compter du 10 novembre 1989
 Ahmed Mansour, à compter du 10 novembre 1989
 Mongi Limam, à compter du 10 novembre 1989
 Mohamed Salah Labidi, à compter du 10 novembre 1989
 Khédija Mejri, à compter du 10 novembre 1989
 Habib Selmi, à compter du 10 novembre 1989
 Hédi Jetlaoui, à compter du 10 novembre 1989
 Jamila Ben Ali, à compter du 10 novembre 1989
 Mohamed Nemri, à compter du 17 novembre 1989
 Omrane Dallali, à compter du 10 décembre 1989
 Hasine Ben Slima, à compter du 10 décembre 1989
 Salah Dhaoui, à compter du 10 décembre 1989
 Houcine Bou Abdallah, à compter du 10 décembre 1989
 Adel Jeridi, à compter du 10 décembre 1989
 Ali Kalthoum, à compter du 10 décembre 1989
 Ahmed M'Kadem, à compter du 10 décembre 1989
 Mohamed El Hédi Jouini, à compter du 10 décembre 1989
 Faïza El Gabsi, à compter du 10 décembre 1989
 Majid Chouchane, à compter du 10 décembre 1989
 Raja Chaouachi, à compter du 10 décembre 1989
 Latifa Manaï, à compter du 10 décembre 1989
 Hedhili Manaï, à compter du 10 décembre 1989
 Hechmi Kesraoui, à compter du 10 décembre 1989
 Chérifa Boukadida, à compter du 11 décembre 1989
 Salah Zeiter, à compter du 17 décembre 1989

du 1er au 2ème échelon

Saloua Hidri, à compter du 1er février 1989
 Néjiba Rouissi, à compter du 1er février 1989
 Salah Bouchemi, à compter du 1er février 1989
 Faouzi Sassi, à compter du 1er février 1989
 Hédi Kediri, à compter du 1er février 1989
 Sedki Kasbaoui, à compter du 1er mars 1989
 Abdelatif Jemmali, à compter du 1er mars 1989
 Abdelhamid M'akher, à compter du 1er mars 1989
 Leila Bahria, à compter du 1er mars 1989
 Béchir Barouni, à compter du 1er mars 1989
 Amor Ayari, à compter du 1er mars 1989
 Ali Gharbi, à compter du 1er mars 1989
 Mohsen El Ghoul, à compter du 1er mars 1989
 Mohamed Habib Ben Salah, à compter du 1er mars 1989
 Mokhtar Jallouli El Hani, à compter du 1er mars 1989
 Ouassila Kaâbi, à compter du 1er mars 1989
 Mohamed Tahar Hamdi, à compter du 1er mars 1989
 Tarek Bennour, à compter du 1er mars 1989
 Béchir Nejeh, à compter du 1er mars 1989
 Amor Jendoubi, à compter du 1er mars 1989
 Lassaâd Chennoufi, à compter du 1er mars 1989
 Jalila Nasrallah, à compter du 1er mars 1989
 Mondher Elloumi, à compter du 1er mars 1989
 Kamel Debech, à compter du 1er mars 1989
 Mohamed Bousetta, à compter du 1er mars 1989
 Mohamed Ben Belgacem Charni, à compter du 1er avril 1989
 Hédi Ayari, à compter du 1er avril 1989
 Moufida Tiliss, à compter du 1er avril 1989
 Abderrahman Ghanem, à compter du 1er avril 1989
 Taieb Abidi, à compter du 1er avril 1989
 Kamel Allani, à compter du 1er mai 1989
 Hatem Dachraoui, à compter du 1er mai 1989
 Fethi Mejri, à compter du 1er juin 1989
 Jamel Changuel, à compter du 1er juin 1989
 Mounir Ben Soula, à compter du 1er août 1989
 Mohamed El Kalbousi, à compter du 1er août 1989

au 1er échelon

Abderraouf Titey, à compter du 2 mars 1989
 Souad Jelassi, épouse Beriri, à compter du 2 mars 1989
 Ridha Bouali, à compter du 2 mars 1989

Ezzeddine Guhéribi, à compter du 2 mars 1989
 Néjib Hamouda, à compter du 2 mars 1989
 Saïda Mohsni, à compter du 2 mars 1989
 Khédija Farhat, à compter du 2 mars 1989
 Yamina Ghenam, à compter du 2 mars 1989
 Asma Dilou, à compter du 2 mars 1989
 Alya Karoui, à compter du 2 mars 1989
 Ilyes Ataya, à compter du 2 mars 1989
 Mohamed El Adel Ben Ismail, à compter du 2 mars 1989
 Tarek Chekioua, à compter du 2 mars 1989
 Zohra Hanchi, à compter du 2 mars 1989
 Rim El Bahri, à compter du 2 mars 1989
 Lotfi Achouri, à compter du 2 mars 1989
 Ahmed Hafi, à compter du 2 mars 1989
 Rachid Sellami, à compter du 2 mars 1989
 Abderrazak Bahouri, à compter du 2 mars 1989
 Thouraya Jeribi, à compter du 2 mars 1989
 Leila Jafel, à compter du 2 mars 1989
 Jamel El Mestiri, à compter du 2 mars 1989
 Rached El Kaâbi, à compter du 2 mars 1989
 Sadok Bou Feden, à compter du 2 mars 1989
 Ouassila Tilili, à compter du 2 mars 1989
 Moufidha Chaouali, à compter du 2 mars 1989
 Nazek Kada, à compter du 2 mars 1989
 Hichem El Béji, à compter du 2 mars 1989
 Mondher Essid, à compter du 2 mars 1989
 Rafia Naouar, à compter du 2 mars 1989
 Montasar Mesallati, à compter du 2 mars 1989
 Béchir Metoui, à compter du 2 mars 1989
 Leila Hamami, à compter du 2 mars 1989
 Imed Dérrouiche, à compter du 2 mars 1989
 Ridha Zeghouni, à compter du 2 mars 1989
 Latifa Beghdadi, à compter du 2 mars 1989
 Kaouthar Saâdi, à compter du 2 mars 1989
 Amor Chebbi, à compter du 2 mars 1989
 Fredj Bizid, à compter du 2 mars 1989
 Tarek Braham, à compter du 2 mars 1989
 Mounir Ouardlitou, à compter du 2 mars 1989
 Adel Ben Arfa, à compter du 2 mars 1989
 Hadjer Ayari, à compter du 2 mars 1989
 Naïma Rehaïem, à compter du 2 mars 1989
 Hamed Belhadj, à compter du 2 mars 1989
 Rim Neffetti, à compter du 2 mars 1989
 Habib El Hadj, à compter du 3 mars 1989
 Kamel El Chérif, à compter du 2 mai 1989
 Jellel Eddine, à compter du 2 mai 1989
 Boubaker Jeridi, à compter du 2 mai 1989
 Noureddine El Orf, à compter du 2 mai 1989
 Mohamed Ridha Ben Taleb, à compter du 2 mai 1989
 Salem Barka, à compter du 2 mai 1989
 Mongi Ben Hassen, à compter du 2 mai 1989
 Adnane El Hénî, à compter du 2 mai 1989
 Habib El Gharbi, à compter du 2 mai 1989
 Lazhar Khorchani, à compter du 2 mai 1989
 Mondher Ben Jafar, à compter du 2 mai 1989
 Noura Soudani, à compter du 2 mai 1989
 Raoudha Oubiche, à compter du 2 mai 1989
 Naziha Mansour, à compter du 2 mai 1989
 Najoua Boulila, à compter du 2 mai 1989
 Noura Hamdi, à compter du 2 mai 1989
 Lakhdar El Ouerghi, à compter du 4 mai 1989
 Adel Zeribi, à compter du 2 juillet 1989
 Salem Ouannès, à compter du 2 juillet 1989
 Mourad Makhlouf, à compter du 2 juillet 1989
 Touhami El Héli, à compter du 2 juillet 1989
 Boulbeba Mansouri, à compter du 2 juillet 1989
 Jamel Azaïez, à compter du 3 juillet 1989
 Imed Atig, à compter du 3 juillet 1989
 Amor Fourati, à compter du 2 septembre 1989
 Ridha El Aroui, à compter du 2 septembre 1989
 Neila Kerdous, à compter du 2 septembre 1989
 Refika Zarmdini, à compter du 2 septembre 1989

LISTES D'APTITUDE

ANNEE 1989

Pour le 2ème grade, Messieurs :

Bahy Eddine Alouani
Bouraoui Slama
Rafik Mehalla
Ridha Boubaker
Rafika Hefiane
Samir El Béji
Echérif Cheniti
Sadok Bel Haj Saâd
Slaheddine Ammar
Salah Ben Mohamed Messaoud
Tahar Yeferni
Othman Raboudi
Akila Jerraya
Abdelkader Mistiri
Ali Yousfi
Ali Ben Mabrouk Selmi
Mohamed Ben Hamda Ben Saïd
Mohamed Kerchid
Mohamed Ben Ali Habib
Mohamed Salah Ben Hassine
Mustapha Ben Jafar
Moncef Djedidi
Moncef Ibrahim
Mimoun Hakmouni
Nabiha Kéfi
Naïma Ayachi
Nejib Maouia
Nouri Ketiti
Youssef Zaghdoudi

ANNEE 1989

Pour le 3ème grade, Messieurs :

Ahmed Jendoubi
Ahmed Chebil

Ahmed Ouregui
Ibrahim Triki
Belgacem Messai
Boubaker Chétoui
Boubaker Belgacem
Jaouida Guiga
Hanifa Mazoun
Habib Ammar
Hamda Miled
Khélifa Kahloun
Rachid Kamoun
Sassi Kamali
Chérif Chafaï
Salah Métoui
Abdelaziz Yamen
Ali Lachaâl
Fredj Labidi
Mohamed Hédi Zakraoui
Mohamed Ben Youssef Ouerghi
Mohamed Lakhdar Zarkouni
Mohamed Moncef Sbaoulji
Mohamed El Hachemi El Mehrzi
Mohamed Moncef Ben Mokhtar Zine
Mohamed Salah Ben Ayed
Mohamed Ben Mohamed Ellajmi
Mohamed El Hédi Bouzarra
Mohamed Ben Tahar Ben Abdessalem
Mohamed Ben Ali Ben Mansour
Mohamed Ben Lagha
Mohamed Tahar Atiaoui
Mokhtar Yahyaoui
Mustapha Sliti
Mustapha Khanchal
Mekki Ouergui
Moncef Bakli
Mongi Lakhdar
Hédi M'Ribeh
Héchemi Amor
Najet Boulila

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 89-1086 du 4 août 1989 :

Le lieutenant Khédija Bent Mohamed El Habib Kanzari, officier du corps de la justice militaire est nommée juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Tunis, et ce à compter du 1er février 1989.

Par décret n° 89-1087 du 4 août 1989 :

Le lieutenant Wahid Ben Maâouia Bonanni, officier du corps de la justice militaire est nommé juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Tunis et ce, à compter du 1er février 1989.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 89-1088 du 1er août 1989 :

Monsieur Abdeljelil Laâbidi, inspecteur central des services financiers est chargé des fonctions de chef de division des affaires économiques au gouvernorat de l'Ariana avec rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 89-1089 du 1er août 1989 :

Monsieur Séfi Béchir, administrateur conseiller est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des collectivités publiques locales au gouvernorat de Mahdia, et bénéficie des indemnités et avantages alloués au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 89-1090 du 1er août 1989 :

Monsieur Saâd Bargaoui, professeur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des affaires économiques au gouvernorat de Siliana et bénéficie des indemnités et avantages alloués au sous-directeur d'administration centrale.

CREATION DE SECTEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 4 août 1989 relatif à la création d'un nouveau secteur à la délégation de Gafsa Nord du gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969, portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis du gouverneur de Gafsa;

Arrête :

Article premier. — Il est créé à la délégation de Gafsa Nord du gouvernorat de Gafsa, un nouveau secteur portant le nom de secteur d'El Karia.

Art. 2. — L'arrêté sus-visé du 27 mars 1969 est modifié en ce qui concerne la délégation de Gafsa Nord du gouvernorat de Gafsa comme suit :

Gouvernorat de Gafsa :

Délégation de Gafsa Nord, 11 secteurs à savoir :

Guettis, Réhiba, Ksour El Akhoua, Metkidès, Sidi Aïch, Sidi Aïch Est, Menzel Gammoudi, El Karia, El Fedj, Menzel Mimoun et Amra.

Art. 3. — Le gouverneur de Gafsa est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 4 août 1989.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 1er août 1989 :

Monsieur Abdel Aziz Chamam est chargé des fonctions de délégué à la délégation de Tozeur à compter du 2 juin 1989.

MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 89-1091 du 8 août 1989 :

Monsieur Fethi Soukri, administrateur en chef au ministère du plan et des finances est chargé des fonctions de directeur général des domaines de l'Etat à compter du 14 juin 1989.

Par décret n° 89-1092 du 8 août 1989 :

Madame Jamila Charni, née Sayadi, conseiller des services publics au ministère du plan et des finances est chargée des fonctions de commissaire de gouvernement avec rang et prérogatives d'un chef de service d'administration centrale à la direction générale des impôts.

Par décret n° 89-1093 du 8 août 1989 :

Mademoiselle Aïcha Karafi, conseiller des services publics au ministère du plan et des finances est chargée des fonctions de chef de service du contrôle des impôts directs à la direction générale des impôts.

Par décret n° 89-1094 du 8 août 1989 :

Monsieur Mohamed Agrebi, conseiller des services publics au ministère du plan et des finances est chargé des fonctions de vérificateur 2ème classe avec rang et prérogatives d'un chef de service d'administration centrale à la direction générale des impôts.

Par décret n° 89-1095 du 8 août 1989 :

Monsieur Meaouia Kaâbi, conseiller des services publics au ministère du plan et des finances est chargé des fonctions de chef

de service dans le groupe des études et de la législation en matière d'impôts indirects à la direction générale des impôts.

CONCOURS

Arrêté du ministre du plan et des finances du 8 août 1989 fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des finances de 3ème classe.

Le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des finances tel qu'il a été modifié par le décret n° 87-1030 du 7 avril 1987;

Vu le décret n° 89-966 du 11 juillet 1989 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des finances et notamment son article 2;

Vu le décret n° 89-965 du 11 juillet 1989 fixant l'effectif de la loi des cadres du contrôle général des finances;

Arrête :

Article premier. — Les contrôleurs des finances de 3ème classe sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats suivants :

— les agents de la catégorie A titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent, justifiant à la date du concours, de

5 années d'ancienneté au moins dans le grade d'administrateur ou grade équivalent;

— les agents ayant satisfait aux examens de sortie du cycle supérieur de l'école nationale d'administration;

— les agents exerçant dans des entreprises publiques ou privées titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et justifiant à la date du concours d'au moins 5 années d'ancienneté dans une activité exigeant une compétence économique et financière confirmée;

— les candidats titulaires d'un diplôme de 3ème cycle de l'institut supérieur de gestion ou d'un diplôme équivalent;

— les candidats ayant satisfait aux examens du certificat de révision comptable.

Art. 2. — Les épreuves du concours seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 3. — L'arrêté portant ouverture du concours fixera :

— le nombre d'emploi mis en concours;

— la date de clôture de la liste d'inscription au concours;

— la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. — Les candidats au concours sus-visé doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

A). — Pour les candidats externes :

1) une demande de candidature établie sur papier libre, mentionnant l'adresse exacte du candidat;

2) une copie de la carte d'identité nationale;

3) un extrait de l'acte de naissance ou à défaut un bulletin de naissance datant de moins d'un an à la date du concours;

4) une pièce établissant la position régulière du candidat au regard des dispositions de la loi sur le recrutement de l'armée;

5) un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un an à la date du concours;

6) une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours;

7) un certificat médical délivré par un médecin assermenté ou un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions de contrôleurs des finances de 3ème classe sur tout le territoire de la République.

B). — Pour les candidats internes :

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 7 énumérées au paragraphe A ci-dessus;

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département.

3) Une ampliation dûment certifiée, conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel;

4) une ampliation dûment certifiée, conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. — Toute candidature parvenue au ministère du plan et des finances après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. — La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre du plan et des finances après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. — Le concours comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A). — Les épreuves écrites :

1) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, social ou juridique;

2) une épreuve portant au choix du candidat sur la législation financière et le droit administratif ou bien sur la comptabilité des sociétés et le droit commercial.

B). — L'épreuve orale :

Une question portant sur l'une des matières ci-après :

— la législation financière et le droit administratif

— la comptabilité des sociétés et le droit commercial;

— les sciences économiques

Suivie d'une conservation avec les membres du jury le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I. — Epreuves écrites		(5)
1) Epreuve de culture générale	3 heures	(2)
2) Epreuve au choix du candidat portant sur :	4 heures	(3)
— la législation financière et le droit administratif		
— ou la comptabilité des sociétés et le droit commercial		
II. — Epreuve orale		(2)
— préparation	15 minutes	
— Exposé et discussion	30 minutes	

Art. 8. — Les épreuves sont rédigées indifféremment soit en langue arabe soit en langue française au choix du candidat.

Art. 9. — Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points pour les épreuves du concours; l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des 2 dernières notes.

Art. 10. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. — Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de cinquante (50) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum soixante dix (70) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Le jury procède au classement des candidats par ordre de mérite.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les épreuves écrites et orale, la priorité sera accordée :

— au plus ancien dans le grade pour les candidats internes et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé;

— au plus âgé pour les candidats externes.

Art. 12. — Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. — Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, l'épreuve orale.

Art. 14. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures, ni de note, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. — Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant 5 ans à tout examen de concours administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre du plan et des finances sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. — La liste des candidats admis définitivement dans le grade de contrôleur des finances de 3ème classe, et arrêtée par le ministre du plan et des finances selon le classement du jury.

Tunis, le 8 août 1989.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ANNEXE

PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR LE RECRUTEMENT DE CONTROLEURS DES FINANCES DE 3ème CLASSE

Sciences économiques

I. — Les aspects de la croissance économique en Tunisie

1) La politique monétaire en Tunisie

— organisation et attributions du système bancaire

— les différentes institutions financières et leurs rôles respectifs dans le processus de croissance économique;

— les instruments d'intervention et les objectifs poursuivis par la politique monétaire : Modulation du niveau des taux d'intérêt - politique du crédit;

— place et rôle de la bourse des valeurs mobilières dans le système financier.

2) La politique budgétaire comme instrument de la croissance économique

— la politique fiscale : incitations à l'investissement - incitations à l'exportation - incitations à l'épargne

— le budget d'équipement de l'Etat : Modulation sectorielle des investissements publics pour orienter la croissance

— la politique des prix à travers la caisse générale de compensation

3) Les entreprises publiques :

— étendue et performances du secteur public productif (production - investissement - exportation).

— les problèmes actuels rencontrés et les actions entreprises en vue de les résoudre

II. — croissance économique et développement

A) les aspects sociaux du développement :

- 1) l'emploi : chômage et émigration - adéquation entre formation et emploi - la pression démographique.
- 2) l'environnement social : urbanisation et exode rurale
- 3) la politique des revenus
- 4) la protection sociale

B). — Les relations économiques internationales :

- 1) endettement et termes de l'échange
- 2) spécialisation dans la production et transfert de technologie
- 3) le système monétaire international

Législation financière et droit administratif

I. — Législation financière

A). — Le budget :

- 1) élaboration - exécution et contrôle des opérations budgétaires
- 2) les contraintes budgétaires
- 3) les fonds spéciaux du trésor

b). — La comptabilité publique :

- 1) le code de la comptabilité publique
- 2) l'organisation des services de la comptabilité publique
- 3) fonctionnement et attributions des services de la comptabilité publique en matière de recouvrement de recettes budgétaires et de paiement de dépenses.

C). — Règles spécifiques à la passation des marchés publics

D). — Les organes de contrôle en matière de dépenses publiques

E). — Le système fiscal en Tunisie :

- 1) les différentes formes d'impôts collectés et les principales caractéristiques du système
- 2) organisation et attributions de la direction générale des impôts
- 3) la vérification fiscale : Moyens mis en œuvre - étendue - procédures de vérification - contentieux fiscal
- 4) les réformes fiscales introduites ou en cours en matière d'imposition directe ou indirecte
- 5) les avantages fiscaux

II. — Droit administratif

1) organisation et attributions de l'administration centrale et régionale en Tunisie

2) décentralisation et déconcentration

3) le tribunal administratif : organisation et compétence

4) la cour des comptes : organisation et attributions

5) la cour de discipline financière

6) les actes administratifs

7) la réforme administrative

Comptabilité des sociétés et droit commercial

A). — Comptabilité des sociétés :

— comptabilité générale et comptabilité analytique

— l'audit comptable et le commissariat aux comptes

B). — Droit commercial :

— les actes de commerce et les commerçants

— les sociétés commerciales et les fonds de commerce

— les effets de commerce

— la faillite et le concordat préventif.

Arrêté du ministre du plan et des finances du 8 août 1989 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des finances de 3ème classe.

Le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des finances tel qu'il a été modifié par le décret n° 87-1030 du 7 avril 1987;

Vu le décret n° 89-966 du 11 juillet 1989 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 82-7 du 5 janvier 1982, fixant le statut des membres du contrôle général des finances et notamment son article 2;

Vu l'arrêté du 8 août 1989, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des finances de 3ème classe;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves pour le recrutement de dix (10) contrôleurs des finances de 3ème classe est ouvert au ministère du plan et des finances conformément aux dispositions du décret n° 89-966 du 11 juillet 1989 sus-visé.

Art. 2. — Les épreuves du concours sus-visé se dérouleront à Tunis le trente (30) octobre 1989 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture du registre d'inscription est fixée au trente (30) septembre 1989.

Tunis, le 8 août 1989.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre du plan et des finances du 8 août 1989 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier des douanes.

Le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 88-1200 du 27 juin 1988, fixant le statut particulier du corps des services actifs des douanes et notamment son article 60 § 1;

Vu l'arrêté du 14 août 1984, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier et patron des douanes;

Arrête :

Article premier. — Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier des douanes, conformément aux dispositions du décret sus-visé n° 88-1200 du 27 juin 1988 et notamment son article 60 § 1, aux contrôleurs des douanes qui, à la date de l'examen, ont accompli au moins quatre (4) ans de service effectif dans leur grade.

Art. 2. — L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours;
- la date de clôture de la liste d'inscription;
- la date de déroulement des épreuves;

Art. 3. — Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 4. — Les candidats à l'examen professionnel sus-visé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

- 1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique;

- 2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de département;

- 3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte de nomination du candidat dans le grade contrôleur des douanes;

- 4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. — Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. — La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le ministre du plan et des finances après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. — L'examen professionnel comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et des épreuves orales et pratiques pour l'admission.

A. — Epreuves écrites :

— épreuve de législation de réglementation et de contentieux douanier;

— rédaction d'un procès-verbal relatif à une infraction rentrant dans la compétence des services actifs des douanes.

B. — Epreuves orales :

1) épreuve, relative à une question de service

2) épreuve de connaissances militaires

Une question portant sur un sujet tiré du programme, suivie d'une conservation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort

Au cas où le candidat veut changer de sujet la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

C. — Epreuves pratiques :

1) Epreuve sportive

2) Epreuve de tir

Le programme des épreuves écrites, orales et pratiques est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définies ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
A. — Epreuves écrites :		(6)
1) Epreuve de législation, de réglementation du contentieux douanier	2 heures	3
2) Rédaction d'un procès-verbal relatif à une infraction rentrant dans la compétence des services actifs des douanes	2 heures	3
B. — Epreuves orales :		(4)
1) Epreuve relative à une question de service		2
— Préparation	30 minutes	
— Exposé	15 minutes	
— Discussion	15 minutes	
2) Epreuve de connaissances militaires		2
— Préparation	30 minutes	
— Exposé	15 minutes	
— Discussion	15 minutes	
C. — Epreuves pratiques		(4)
1) Epreuve sportive		2
2) Epreuve de tir		2
		14

Art. 8. — L'épreuve intitulée «Rédaction d'un procès verbal relatif à une infraction rentrant dans la compétence des services actifs des douanes doit être obligatoirement rédigée en langue arabe. L'autre épreuve écrite est rédigée en langue arabe ou française au choix du candidat.

Le jury de l'examen constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 9. — Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points pour les épreuves du concours, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. — Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.

Art. 11. — Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir les épreuves orales et pratiques s'il n'a obtenu au minimum un total de 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum un total de 140 points pour l'ensemble des épreuves écrites; orales et pratiques.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les épreuves écrites orales et pratiques la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. — Les candidats déclarés admissibles doivent être informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des épreuves orales et pratiques.

Art. 13. — Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, les épreuves orales et pratiques.

Art. 14. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. — Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieur.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre du plan et des finances sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. — La liste des candidats admis définitivement dans le grade de brigadier des douanes est arrêtée par le ministre du plan et des finances.

Art. 17. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont chargées et notamment celles de l'arrêté sus-visé du 14 août 1984.

Tunis, le 8 août 1989.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ANNEXE

I. — Législation, réglementation et contentieux douanier

Conduite et mise en douane des marchandises
Source du droit douanier
La déclaration en détail
Le dépôt de douane
Les régimes suspensifs
Apurement des opérations douanières
Procès-verbaux : de saisie, de constat, formalités à respecter
Les infractions douanières
Les peines
La contrebande
Les importations et les exportations sans déclarations
La transaction
Les jugements

II. — Connaissances militaires

Les renseignements
La discipline
Les transmissions
La topographie
L'armement
L'équipe, mission, moyens humains et matériels
Combat de l'équipe
Rôle du chef d'équipe
Le groupe : définition et composition
Mission du groupe
Le déplacement
Le stationnement

II. — Epreuve sportive

Vitesse 100 mètres
Course demi-fond 500 mètres
Saut en hauteur avec élan
Saut en longueur

EXAMENS PROFESSIONNELS

Arrêté du ministre du plan et des finances du 8 août 1989 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier des douanes.

Le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi des finances pour la gestion 1989;

Vu le décret n° 88-2077 du 31 décembre 1988, portant répartition par article des crédits ouverts par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi des finances pour la gestion 1989;

Vu le décret n° 88-1200 du 27 juin 1988, fixant le statut particulier du corps des services actifs des douanes;

Vu l'arrêté du 8 août 1989, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier des douanes;

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert au ministère du plan et des finances pour l'accès au grade de brigadier des douanes :

— le nombre de postes à pourvoir est fixé à (55).

Art. 2. — Les épreuves auront lieu le 6 octobre 1989 et jours suivants dans les centres d'examen suivants : Tunis, Gafsa, Jendouba, Médenine, Sfax et Sousse.

— le candidat est tenu d'indiquer sur sa demande le centre d'examen qu'il a choisi.

Art. 3. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 6 septembre 1989.

Tunis, le 8 août 1989.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

**Arrêté du ministre du plan et des finances du 8 août 1989
fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché des douanes.**

Le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 88-1200 du 27 juin 1988, fixant le statut particulier du corps des services actifs des douanes et notamment son article 54;

Arrête :

Article premier. — Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché des douanes, conformément aux dispositions du décret sus-visé n° 88-1200 du 27 juin 1988 et notamment son article 54 § 1, les adjoints des douanes qui, ont accomplis au moins quatre (4) ans d'ancienneté dans leur grade.

Art. 2. — L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours;
- la date de clôture de la liste d'inscription;
- la date de déroulement des épreuves;

Art. 3. — Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 4. — Les candidats à l'examen professionnel sus-visé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

- 1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique;
- 2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de département;
- 3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte de nomination du candidat dans le grade d'adjudant des douanes;
- 4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. — Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. — La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le ministre du plan et des finances après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. — L'examen professionnel comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et des épreuves orales et pratiques pour l'admission.

A. — Epreuves écrites :

- 1) épreuve de législation, de réglementation et de contentieux douanier;
- 2) rédaction d'un rapport sur un fait de service.

B. — Epreuves orales :

- 1) épreuve, d'organisation et de commandement;
- 2) épreuve de connaissances militaires

Une question portant sur un sujet du programme, suivie d'une conservation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort

Au cas où le candidat veut changer de sujet la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

C. — Epreuves pratiques :

- 1) Epreuve sportive
- 2) Epreuve de tir

Le programme des épreuves écrites, orales et pratiques est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
A. — Epreuves écrites :		(6)
1) Epreuve de législation, de réglementation du contentieux douanier	2 heures	3
2) Rédaction d'un rapport sur un fait de service	2 heures	3
B. — Epreuves orales :		(4)
1) Epreuve d'organisation et de commandement		2
— Préparation	30 minutes	
— Exposé	15 minutes	
— Discussion	15 minutes	
2) Epreuve de connaissances militaires		2
— Préparation	30 minutes	
— Exposé	15 minutes	
— Discussion	15 minutes	
C. — Epreuves pratiques		(4)
1) Epreuve sportive		2
2) Epreuve de tir		2
		14

Art. 8. — L'épreuve intitulée «Rapport sur un fait de service» doit être rédigée en langue arabe. L'autre épreuve est indifféramment traitée en langue arabe ou en langue française au choix du candidat.

Le jury de l'examen constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 9. — Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise de nouveau à l'appréciation de deux autres correcteurs. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. — Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.

Art. 11. — Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir les épreuves orales et pratiques s'il n'a obtenu un total de 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum 140 points pour l'ensemble des épreuves écrites; orales et pratiques.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. — Les candidats déclarés admissibles doivent être informés par lettre individuelle ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des épreuves orales et pratiques.

Art. 13. — Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, les épreuves orales et pratiques.

Art. 14. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. — Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieur.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre du plan et des finances sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. — La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'attachés des douanes est arrêtée par le ministre du plan et des finances.

Tunis, le 8 août 1989.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ANNEXE

I. — Législation, réglementation et contentieux douanier

Notions générales d'économie douanière
Source du droit douanier
Conduite et mise en douane des marchandises importées et exportées
Procédure de dédouanement
Régimes douaniers
Visite des voyageurs
Contrôle du commerce extérieur et des changes
La responsabilité civile et pénale
La contrebande et les importations et exportations sans déclaration
La transaction
Les jugements

II. — Organisation et commandement

Rôle du chef d'unité
La structure des brigades de douane
L'organisation de la direction générale des douanes
La discipline
Modes de recrutement des agents des services actifs des douanes
Indemnités diverses
Garanties et immunités : Obligations et interdictions
Le régime des congés
Rôle des brigades : spécialisation
Attributions respectives des agents de chaque grade
Le mécanisme de surveillance du territoire douanier : observations, circulations, embuscades, patrouilles, investigations, reconnaissances, écor, escorte etc...
Tenue des registres et documents dans les postes
Accidents de service
Comptabilité et matériel

III. — Connaissances militaires

Instruction de la troupe
Les moyens de commandement
Définitions et règles générales
La discipline
Les renseignements
Les liaisons et les transmissions
L'armement
La section : définition, composition
Rôle du chef de section
La gestion des moyens humains et matériel
L'aménagement du terrain
La topographie
Le déplacement de la section
Le stationnement de la section

IV. — Epreuve sportive

Vitesse 100 mètres
Course demi-fond 500 mètres
Saut en hauteur avec élan
Saut en longueur

Arrêté du ministre du plan et des finances du 8 août 1989 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché des douanes.

Le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi des finances pour la gestion 1989;

Vu le décret n° 88-2077 du 31 décembre 1988, portant répartition par article des crédits ouverts par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi des finances pour la gestion 1989;

Vu le décret n° 88-1200 du 27 juin 1988, fixant le statut particulier du corps des services actifs des douanes;

Vu l'arrêté du 8 août 1989, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attachés des douanes;

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert au ministère du plan et des finances pour l'accès au grade d'attaché des douanes :

— le nombre de postes à pourvoir est fixé à (32).

Art. 2. — Les épreuves auront lieu le 6 octobre 1989 et jours suivants dans les centres d'examens suivants : Tunis, Gafsa, Jendouba, Médenine, Sfax et Sousse.

— le candidat est tenu d'indiquer sur sa demande le centre d'examen qu'il a choisi.

Art. 3. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 6 septembre 1989.

Tunis, le 8 août 1989.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 89-1096 du 8 août 1989 :

Monsieur Kérim Gharbi, ingénieur principal est chargé des fonctions de sous-directeur du contrôle de gestion et de la programmation individuelle à la direction de la gestion et de la programmation industrielle au ministère de l'économie nationale.

Par décret n° 89-1097 du 8 août 1989 :

Madame Chéfia M'Tibaa née Trabelsi, administrateur, est chargée du service de la réglementation et des études à la direction du commerce extérieur au ministère de l'économie nationale.

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 1er août 1989 :

Monsieur Moncef Mouelhi, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale de distribution des pétroles et ce en remplacement de Monsieur Abdelhamid Fehri.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

CREATION ET TRANSFORMATION D'EMPLOIS

Décret n° 89-1098 du 6 juillet 1989 portant création et transformation d'emplois au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989 ;

Vu le décret n° 75-70 du 26 janvier 1975 fixant la loi des cadres du ministère de l'équipement et de l'habitat tel que modifié et complété par les textes subséquents ;

Sur la proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances.

Décrète :

Article premier. — Sont réalisées au ministère de l'équipement et de l'habitat à compter du 1^{er} janvier 1989 :

1) La création des emplois ci-après :

— deux (2) emplois d'architecte en chef ;

— six (6) emplois d'ingénieur adjoint.

2) La transformation des emplois ci-après :

— trois (3) emplois de commis d'administration en trois (3) emplois de conducteurs d'appareils mécanographiques.

Art. 2. — Les ministres du plan et des finances et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 6 juillet 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS

Par décret n° 89-1099 du 8 août 1989 :

Monsieur Azaïez Ben Othman, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de Gafsa au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1100 du 8 août 1989 :

Monsieur Salem Hemissi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur du domaine public routier à la direction de l'exploitation et de l'entretien routier à la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1101 du 8 août 1989 :

Monsieur Belgacem Makhlof, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la

direction régionale de Tozeur au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1102 du 8 août 1989 :

Monsieur Mohsen Chérif, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service organisation et méthodes à la direction du matériel des ponts et chaussées à la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1103 du 8 août 1989 :

Monsieur Rachid Ben Aïcha, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des approvisionnements à la direction du matériel des ponts et chaussées à la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1104 du 8 août 1989 :

Madame Fatma Dhemaïed, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef du service de la protection du domaine public routier à la direction de l'exploitation et de l'entretien routier à la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1105 du 8 août 1989 :

Monsieur Mohamed El Moutakel, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des agréments des entreprises de travaux publics à la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1106 du 8 août 1989 :

Madame Najet Kooli née Letaïef, architecte principal, est chargée des fonctions de chef de service du suivi et du contrôle des études architecturales à la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1107 du 8 août 1989 :

Monsieur Habib Jeday, architecte principal, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle comptable à la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1108 du 8 août 1989 :

Monsieur Ali Kamoun, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef du service des ponts et chaussées à la direction régionale de Kairouan au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1109 du 8 août 1989 :

Monsieur Abdelkader Jloud, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef du service des bâtiments civils à la direction régionale de Tozeur au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1110 du 8 août 1989 :

Monsieur Anes Turki, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef du service des bâtiments civils à la direction régionale de Sidi Bouzid au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1111 du 8 août 1989 :

Monsieur Hachemi Charfi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef du service des ponts et chaussées à la direction régionale de Sfax au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1112 du 8 août 1989 :

Monsieur Mohamed Hachemi Moussa, architecte principal, est chargé des fonctions de chef du service de la commission technique des bâtiments civils à la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1113 du 8 août 1989 :

Monsieur Slaheddine Ounaies, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de mécanique des sols et des fondations à la direction de laboratoire et de la recherche appliquée à la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1114 du 8 août 1989 :

Monsieur Habib Ben Layouni, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef du service chimie et produits noirs à la direction du laboratoire et de la recherche appliquée à la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1115 du 8 août 1989 :

Monsieur Mohamed Dhrif, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef du service des ponts et chaussées à la direction régionale de Tataouine au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1116 du 8 août 1989 :

Madame Monia Messaoudi née Soltani, administrateur, est chargée des fonctions de chef du service administratif et comptable à la direction régionale de Jendouba au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-1117 du 8 août 1989 :

Mademoiselle Naïla Hannachi, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef du service des bâtiments civils à la direction régionale de Gabès au ministère de l'équipement et de l'habitat.

AMENAGEMENT

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 1er août 1989 déterminant une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement dans la localité de Ksar Hadada (gouvernorat de Tataouine).

Le ministre de l'équipement et de l'habitat;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 7 de ce code;

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat;

Vu la délibération du conseil du gouvernorat de Tataouine en date du 6 juin 1987;

Arrête :

Article unique. — Un programme d'aménagement sera établi dans la zone comprenant la localité de Ksar Hadada (gouvernorat de Tataouine et délimitée par le quadrilatère dont les sommets A, B, C, D, sont définis comme suit :

A	X = 8G 84' 30"
	Y = 36G 78' 30"
B	X = 8G 87' 30"
	Y = 36G 78' 30"
C	X = 8G 87' 30"
	Y = 36G 76' 30"
D	X = 8 G 84' 30"
	Y = 36G 76' 30"

Tunis, le 1er août 1989.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat
AHMED FRIAA

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 1er août 1989 déterminant une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement dans la localité de Ksar Ouled Dabbab (gouvernorat de Tataouine).

Le ministre de l'équipement et de l'habitat;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 7 de ce code;

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat;

Vu la délibération du conseil du gouvernorat de Tataouine en date du 6 juin 1987;

Arrête :

Article unique. — Un programme sera établi dans la zone comprenant la localité de Ksar Ouled Dabbab (gouvernorat de Tataouine et délimitée par le quadrilatère dont les sommets A, B, C, D, sont définis comme suit :

A	X = 8G 85' 20"
	Y = 36G 48' 00"
B	X = 8G 89' 00"
	Y = 36G 48' 00"
C	X = 8G 89' 00"
	Y = 36G 44' 20"
D	X = 8 G 85' 20"
	Y = 36G 44' 20"

Tunis, le 1er août 1989.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat
AHMED FRIAA

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

TRANSFORMATION D'ETABLISSEMENTS POSTAUX

Arrêté du ministre des communications du 1er août 1989, portant transformation d'établissements postaux.

Le ministre des communications;

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 74-49 du 28 janvier 1974, fixant les attributions du ministre des communications;

Vu le décret n° 86-640 du 18 juin 1986, portant organisation du ministère des communications;

Vu la décision n° 152 CAB/219 du 28 juin 1989, fixant les règles de classification hiérarchique des bureaux et centres des services extérieurs relevant des services postaux et financiers;

Sur proposition de Monsieur le directeur général des postes;

Arrête :

Article premier. — Sont transformées en recettes de 6ème classe, les recettes supplémentaires indiquées ci-après :

- 1) Barnoussa
- 2) El Ain
- 3) El Ousja
- 4) Menzel Ennour
- 5) Ksibet Sousse
- 6) Hammam Zriba
- 7) Somaâ
- 8) Touza
- 9) Hammam El Ghezaz
- 10) Tazarka
- 11) Cité El Bahri
- 12) Ouechtata

Art. 2. — Cet arrêté prend effet à compter du 1er juillet 1989.

Tunis, le 1er août 1989.

Le ministre des communications
SADOK RABAH

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 89-1118 du 7 août 1989 :

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Lieu d'affectation	Discipline	Date d'effet de la nomination
Sadok Mohsni	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique	Chimie	1 ^{er} janvier 1989
Khaled Mellouli	Institut supérieur de gestion	Méthodes quantitatives	1 ^{er} avril 1989
Abdelwahed Trabelsi	Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax	Méthodes quantitatives	1 ^{er} avril 1989
Farouk Kria	I.H.E.C.	Méthodes quantitatives	1 ^{er} avril 1989

Par décret n° 89-1119 du 8 août 1989 :

Monsieur Mohsen Ben Mansour, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'université de Sfax pour le Sud.

Par décret n° 89-1120 du 8 août 1989 :

Monsieur Habib Zaied Ben Romdhane, bibliothécaire documentaliste, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement

d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut technologique d'art, d'architecture et d'urbanisme de Tunis.

Par décret n° 89-1121 du 8 août 1989 :

Monsieur Mohamed Salah Medfai, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service de la planification des bâtiments et de l'équipement à la direction régionale de l'enseignement de Jendouba.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'INFORMATION

NOMINATION

Par décret n° 89-1122 du 7 août 1989 :

Monsieur Abdelwahab Dakhli, professeur principal, est chargé des fonctions de directeur de la direction des lettres au ministère de la culture et de l'information.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES

ORGANISATION DES DIRECTIONS RÉGIONALES DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 89-1123 du 4 août 1989 fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des affaires sociales.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1988 et notamment ses articles 12, 13, 14, 15 et 16 relatifs à l'office de la formation professionnelle et de l'emploi et à l'office des travailleurs tunisiens à l'étranger ;

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment ses articles 77 et 78 ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975 fixant les attributions du ministère des affaires sociales ;

Vu le décret n° 77-500 du 19 mai 1977 portant organisation et attribution de l'administration régionale des affaires sociales ;

Vu le décret n° 82-630 du 30 mars 1982 fixant les modalités de contrôle des associations à caractère social bénéficiant de subventions de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 règlementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale ;

Vu le décret n° 88-306 du 25 février 1988 portant organisation du ministère des affaires sociales ;

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989 portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs ;

Vu le décret n° 89-375 du 24 mars 1989 fixant la nature des dépenses à caractère régional ;

Vu l'avis du Premier ministre ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;

Sur proposition du ministre des affaires sociales ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier. — Il est créé une direction régionale des affaires sociales dans chaque gouvernorat.

Art. 2. — Les directions régionales des affaires sociales sont chargées d'exercer les attributions de gestion administrative et financière et des attributions spécifiques telles que définies par le chapitre II du présent décret.

Ces directions régionales sont dirigées par des directeurs régionaux et sont organisées conformément aux dispositions du chapitre III du présent décret.

CHAPITRE II

Attributions

Section 1. — Attributions administratives et financières

Art. 3. — Le directeur régional des affaires sociales assure la gestion du personnel placé sous son autorité dans la limite des délégations qui lui sont accordées à cet effet par arrêté du ministre des affaires sociales.

Il est chargé en outre de la gestion des crédits dans le cadre des attributions qui lui sont déléguées à cet effet par le gouverneur de la région.

Section 2. — Attributions spécifiques

Art. 4. — Le directeur régional des affaires sociales exerce également les attributions spécifiques suivantes :

— il représente le ministère au niveau régional et assiste de ce fait à toutes les commissions où le ministère des affaires sociales est désigné ;

— il dirige et coordonne les activités des services placés sous son autorité ;

— il met en œuvre et fait appliquer les instructions de toutes les directions centrales du département ;

— il exerce les attributions du ministre des affaires sociales sur les services extérieurs des organismes sous tutelle ;

— il assure le suivi de la réalisation des projets du ministère dans la région ;

— il contrôle les associations à caractère social subventionnées par le ministère des affaires sociales ;

— il anime les organes consultatifs intéressant le ministère des affaires sociales ;

et d'une manière générale, il exerce toutes les attributions qui lui sont confiées par le ministre des affaires sociales ou le gouverneur de la région conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE III

Organisation

Art. 5. — Sont créées auprès du directeur régional des affaires sociales :

- une division de l'inspection du travail ;
- une division de la promotion sociale ;
- et une unité des affaires administratives et financières.

Art. 6. — La division de l'inspection du travail est chargée notamment du contrôle de l'application de la législation sociale, des relations professionnelles et du règlement des conflits collectifs.

A cet effet, elle comprend :

- une unité de contrôle ;
- une unité de conciliation.

Des unités locales d'inspection du travail peuvent être créées en cas de besoin par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre du plan et des finances.

Art. 7. — La division de la promotion sociale est chargée notamment de la mise en œuvre des programmes de promotion sociale intéressant l'éducation, la défense, la solidarité et le développement sociaux.

A cet effet, elle comprend :

- une unité de l'action sociale ;
- une unité de la solidarité sociale.

Des unités locales de promotion sociale peuvent être créées en cas de besoin par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre du plan et des finances.

Art. 8. — La direction régionale des affaires sociales est dirigée par un haut cadre pouvant être désigné à l'un des deux emplois fonctionnels suivants : sous-directeur ou directeur d'administration centrale et ce conformément aux conditions requises pour la nomination aux fonctions précitées et avec les mêmes avantages liés à ces mêmes fonctions.

La division de l'inspection du travail est dirigée par un cadre ayant au moins le grade d'inspecteur du travail ou de conciliateur ou à défaut par un cadre de grade équivalent ayant exercé au ministère des affaires sociales pendant au moins trois ans et pouvant être désigné à l'un des deux emplois fonctionnels suivants : chef de service ou sous-directeur et ce conformément aux conditions requises pour la nomination aux fonctions précitées de l'administration centrale et avec les mêmes avantages liés à ces mêmes fonctions.

La division de la promotion sociale est dirigée par un cadre ayant au moins le grade d'administrateur des affaires sociales ou à défaut par un cadre de grade équivalent ayant exercé au ministère des affaires sociales pendant au moins trois ans et pouvant être désigné à l'un des deux emplois fonctionnels suivants : chef de service ou sous-directeur et ce conformément aux conditions requises pour la nomination aux fonctions précitées de l'administration centrale et avec les mêmes avantages liés à ces mêmes fonctions.

Les unités de la division de l'inspection du travail et les unités locales de l'inspection du travail sont dirigées par des cadres ayant au moins le grade d'inspecteur du travail ou de conciliateur ou à défaut par des cadres de grade équivalent, ayant exercé au ministère des affaires sociales pendant au moins deux ans et remplissant les conditions requises pour la fonction de chef de service d'administration centrale.

Les unités de la division de la promotion sociale et les unités locales de la promotion sociale sont dirigées par des cadres ayant au moins le grade d'administrateur des affaires sociales ou à défaut par des cadres de grade équivalent, ayant exercé au ministère des affaires sociales pendant au moins deux ans et remplissant les conditions requises pour la fonction de chef de service d'administration centrale.

L'unité des affaires administratives et financières est dirigée par un cadre ayant au moins le grade d'administrateur ou d'un grade équivalent et remplissant les conditions requises pour la fonction de chef de service d'administration centrale.

Art. 9. — Le directeur régional des affaires sociales, les chefs des divisions et les chefs des unités locales bénéficieront, à défaut d'un logement de fonction, d'une indemnité de logement dont le taux mensuel est fixé comme suit :

— directeur régional des affaires sociales ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale : 45 dinars ;

— directeur régional des affaires sociales ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale : 33 dinars ;

— chef de division : 33 dinars ;

— chef d'unité locale : 33 dinars.

Art. 10. — Les cadres désignés à la tête des directions régionales, des divisions et des unités susvisées sont nommés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales.

Art. 11. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 77-500 du 19 mai 1977.

Art. 12. — Les ministres du plan et des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Décret n° 89-1124 du 4 août 1989 portant organisation et fonctionnement de l'office de la formation professionnelle et de l'emploi.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour l'année 1988, et notamment ses articles 12 et 13 portant création de l'office de la formation professionnelle et de l'emploi et fixant ses attributions ;

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989 relative aux participations et entreprises publiques ;

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989 relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques, et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises ;

Sur proposition du ministre des affaires sociales ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE I

Organisation administrative

Article premier. — L'office de la formation professionnelle et de l'emploi créé par la loi sus-visée n° 88-60 du 2 juin 1988 ci-après dénommé « office » est administré par un conseil d'administration présidé par un président directeur général et comprenant :

— Un représentant du Premier ministre ;

— Un représentant du ministère de l'intérieur ;

— Un représentant du ministère du plan et des finances ;

— Un représentant du ministère de l'économie nationale ;

— Un représentant du ministère de l'agriculture ;

— Un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat ;

— Un représentant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

— Un représentant du ministère des affaires sociales ;

— Un représentant de l'office des travailleurs tunisiens à l'étranger ;

— Un représentant de chaque organisation syndicale centrale d'employeurs et de travailleurs ;

— Un représentant du conseil de l'ordre des ingénieurs de Tunisie.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre des affaires sociales pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition des ministères et organismes concernés.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent avoir par eux-mêmes, ou par personne interposée des intérêts dans la gestion de l'office susceptibles de compromettre leur indépendance.

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Cependant leurs frais de déplacement et de séjour leur seront remboursés par l'office sur factures dans la limite prévue pour les fonctionnaires de l'Etat au cas où une mission leur est confiée par le conseil en dehors du siège de l'office.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour assister avec voix consultative à ses réunions.

Art. 2. — Le conseil d'administration :

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président directeur général ou à la demande de la moitié de ses membres aussi souvent que l'intérêt de l'office l'exige et au moins une fois par trimestre pour délibérer sur les questions figurant à un ordre du jour communiqué dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère de tutelle.

L'ordre du jour est accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil.

Art. 3. — Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétariat du conseil d'administration sont remplies soit par un administrateur, soit par toute autre personne désignée par le conseil à cet effet.

Art. 4. — Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président directeur général et le secrétaire de séance et portés sur un registre tenu au siège de l'office.

Les procès-verbaux doivent être établis dans les dix jours suivant la réunion du conseil.

Copies des procès-verbaux sont transmises dans un délai ne pouvant dépasser 15 jours au Premier ministre, au ministère du plan et des finances, au ministère de tutelle, aux administrateurs et au contrôleur d'Etat, les copies ou extraits des délibérations à produire sont certifiés par le président directeur général ou par tout administrateur délégué par lui.

Art. 5. — Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'office, accomplir ou autoriser toutes les opérations relatives à son objet et notamment :

- il fixe l'organisation des services de l'office, le statut du personnel et son régime de rémunération ;

- il arrête chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leurs schémas de financement et y apporte en cours d'année, les modifications jugées nécessaires ;

- il arrête le bilan et les comptes de gestion et de résultats ;

- il décide de la création de tout établissement auxiliaire partout où il le juge utile ;

- il approuve, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les marchés passés par l'office ;

- il autorise toutes transactions, acquisitions ou aliénations immobilières conformément à la législation en vigueur ;

- il approuve les contrats-programmes et suit leur exécution.

Art. 6. — Le président directeur général :

Le président directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales.

Il assure le fonctionnement de la direction de l'office.

Il possède les pouvoirs de décision dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration ou qui lui sont confiées par ce dernier.

Il prend à cet effet et dans la limite de ses attributions, toutes initiatives et toutes décisions nécessaires. Il est chargé notamment :

- d'assurer la direction technique, administrative et financière de l'office ;

- de préparer les travaux et d'assurer la mise en application des décisions du conseil d'administration de l'office ;

- de représenter l'office auprès des tiers et dans tous les actes civils et administratifs ;

- de fixer les traitements, salaires, indemnités et avantages des agents dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration et conformément à la législation en vigueur et de procéder aux ordres de recettes et dépenses.

- de passer les marchés dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il a autorité, dans le cadre des règlements généraux, sur tout le personnel qu'il administre, recrute, nomme, affecte ou licencie dans le cadre des statuts ;

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature, à des agents placés sous son autorité.

CHAPITRE II

L'organisation financière

Art. 7. — Les budgets de fonctionnement et d'investissement de l'office ainsi que leurs schémas de financement sont établis par le président directeur général et arrêtés par le conseil d'administration au plus tard le 31 août de chaque année.

Art. 8. — Le bilan et les comptes de gestion et de résultats sont arrêtés par le conseil d'administration au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Art. 9. — Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent décret, la comptabilité de l'office est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 10. — L'office établira dans le cadre de la comptabilité visée à l'article 9 ci-dessus, un budget annuel de gestion qui comprendra les éléments ci-après :

A) En recettes :

- 1) Les recettes provenant de la réalisation des opérations se rattachant à la mission de l'office telle qu'elle est fixée à l'article 13 de la loi sus-visée n° 88-60 du 2 juin 1988.

- 2) Les revenus du patrimoine de l'office.

- 3) Les revenus de toute nature ayant le caractère de recettes d'exploitation.

- 4) Les dons et les legs faits au profit de l'office.

- 5) Les subventions versées par l'Etat, les collectivités locales ou autres organismes publics.

B) En dépenses :

- 1) Les dépenses de fonctionnement de l'office et les frais de gestion et d'entretien des immeubles et toutes autres dépenses entrant dans le cadre de l'exécution des missions de l'office.

- 2) Le montant de l'amortissement industriel appliqué aux installations, matériel, mobilier ou outillage porté à l'actif des comptes « immobilisations », les taux d'amortissement étant conformes aux taux admis par l'administration fiscale.

- 3) Les charges financières comprenant les intérêts et les frais accessoires des emprunts de toute nature contractés par l'office.

Art. 11. — Si en fin d'exercice le budget, tel qu'il est défini à l'article 10 ci-dessus fait apparaître une insuffisance des recettes par rapport aux dépenses, cette insuffisance sera couverte par une subvention d'équilibre versée par l'Etat.

Art. 12. — L'office établira dans le cadre de la comptabilité visée à l'article 9 ci-dessus un budget d'investissement. Les dépenses d'investissement comprennent :

- a) Les dépenses d'équipement des installations.

- b) Les dépenses pour l'extension de son activité.

- c) Les dépenses pour le renouvellement des équipements.

- d) Les dépenses d'étude et d'expérimentation.

- e) Les participations financières à des groupements et sociétés dont l'objet concourt à la réalisation de la mission de l'office.

Les dépenses d'investissement pourront être couvertes par des subventions de l'Etat ou par l'emprunt dans la limite d'un montant fixé par un arrêté conjoint des ministres du plan et des finances et des affaires sociales. Les ressources correspondantes aux dépenses seront inscrites au budget prévu au présent article. Le montant des dépenses et ressources sera imputé annuellement à ce budget afin de dégager la balance cumulée des dépenses et ressources en fin d'exercice.

Art. 13. — L'office ne pourra emprunter que pour :

- 1) Couvrir ses dépenses d'investissement.

2) Procéder au remboursement, à la consolidation ou à la conversion des emprunts dont il a la charge.

3) Faire face à ses besoins de trésorerie.

Les emprunts de l'office doivent être autorisés par arrêté conjoint des ministres du plan et des finances et des affaires sociales.

CHAPITRE III

Tutelle de l'Etat

Art. 14. — Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministre des affaires sociales conformément à la réglementation en vigueur les décisions du conseil d'administration relatives :

- au statut du personnel et son régime de rémunération ;
- aux acquisitions et aux aliénations immobilières ;
- à l'acceptation des dons, des legs et des contributions quelle que soit leur nature accordés à l'office.

Art. 15. — Sont soumis à l'approbation du ministre des affaires sociales après avis du ministre du plan et des finances les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leurs schémas de financements et ce dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'arrivée des documents au ministère de tutelle.

Art. 16. — Il est placé auprès de l'office un contrôleur d'Etat nommé par arrêté du ministre du plan et des finances.

Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation en vigueur et notamment la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989 sus-visée.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 17. — En cas de dissolution de l'office, son patrimoine fait retour à l'Etat. En cas de modification de la situation juridique de l'office, son conseil d'administration demeure en fonction jusqu'à la mise en place du conseil d'administration de l'organisme de substitution.

Art. 18. — Les ministres du plan et des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

OFFICE DES TRAVAILLEURS TUNISIENS A L'ETRANGER

Décret n° 89-1125 du 8 août 1989 portant organisation et fonctionnement de l'office des travailleurs tunisiens à l'étranger.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour l'année 1988, et notamment ses articles 12 et 14 portant création de l'office des travailleurs tunisiens à l'étranger et fixant ses attributions ;

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989 relative aux participations et entreprises publiques ;

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989 relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, dans les organes de gestion et de délibération, des entreprises publiques, et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises ;

Sur proposition du ministre des affaires sociales ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE I

Organisation administrative

Article premier. — L'office des travailleurs tunisiens à l'étranger créé par la loi sus-visée n° 88-60 du 2 juin 1988 ci-après dénommé « office » est administré par un conseil d'administration présidé par un président directeur général et comprenant :

- Un représentant du Premier ministre ;
- Un représentant du ministère des affaires étrangères ;
- Un représentant du ministère de l'intérieur ;
- Un représentant du ministère du plan et des finances ;
- Un représentant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- Un représentant du ministère de la culture et de l'information ;
- Un représentant du ministère de l'économie nationale ;
- Un représentant du ministère de l'agriculture ;
- Un représentant du ministère des affaires sociales ;
- Un représentant du ministère de la jeunesse et de l'enfance ;
- Un représentant de l'agence tunisienne de la coopération technique ;
- Un représentant de l'office de la formation professionnelle et de l'emploi ;
- Un représentant de chaque organisation syndicale centrale d'employeurs et de travailleurs ;
- Un représentant de l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre des affaires sociales pour une durée de trois ans renouvelable et sur proposition des ministères et organismes concernés.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée des intérêts dans la gestion de l'office. Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Cependant, ses frais de déplacement et de séjour lui seront remboursés par l'office, sur factures, dans la limite prévue pour les fonctionnaires de l'Etat, au cas où une mission lui est confiée par le conseil en dehors du siège de l'office.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour assister avec voix consultative à ses réunions.

Art. 2. — Le conseil d'administration :

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président du conseil ou à la demande de la moitié de ses membres aussi souvent que l'intérêt de l'office l'exige et au moins une fois par trimestre pour délibérer sur les questions figurant à un ordre du jour communiqué dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère de tutelle.

L'ordre du jour est accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil.

Art. 3. — Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétariat du conseil d'administration sont remplies soit par un administrateur soit par toute personne désignée par le conseil à cet effet.

Art. 4. — Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président directeur général et le secrétaire de séance et portés sur un registre tenu au siège de l'office.

Les procès-verbaux doivent être établis dans les dix jours suivant la réunion du conseil.

Ils sont transmis dans un délai ne pouvant dépasser 15 jours au Premier ministre, au ministre du plan et des finances, au ministre de tutelle, aux administrateurs et au contrôleur d'Etat.

Les copies des P.V. ou extraits des délibérations à produire sont certifiés par le président directeur général ou par tout autre administrateur délégué par lui.

Art. 5. — Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'office, accomplir ou autoriser toutes les opérations relatives à son objet et notamment :

- il fixe l'organisation des services de l'office, le statut du personnel et son régime de rémunération ;

- il arrête chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leurs schémas de financement et en cours d'année, les modifications jugées nécessaires ;

- il arrête le bilan et les comptes de gestion et de résultats ;

- il décide de la création de tout établissement auxiliaire partout où il le juge utile ;

- il approuve, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les marchés passés par l'office ;

- il autorise toutes transactions, acquisitions ou aliénations immobilières conformément à la législation en vigueur ;

- il approuve les contrats-programmes et suit leur exécution.

Art. 6. — Le président directeur général :

Le président directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales.

Il assure le fonctionnement et la direction de l'office.

Il possède les pouvoirs de décision dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration ou qui lui sont confiées par ce dernier.

Il prend à cet effet et dans la limite de ses attributions toutes initiatives et toutes décisions nécessaires.

Il est chargé notamment :

- d'assurer la direction technique, administrative et financière de l'office ;

- de préparer les travaux et d'assurer la mise en application des décisions du conseil d'administration de l'office ;

- de représenter l'office auprès des tiers et dans tous les actes civils et administratifs ;

- de fixer les traitements, salaires et indemnités des agents dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration et conformément à la législation en vigueur et de procéder aux ordres de recettes et de dépenses ;

- de passer les marchés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il a autorité sur tout le personnel qu'il administre, recrute, nomme, affecte ou licencie dans le cadre des statuts.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à des agents placés sous son autorité.

CHAPITRE II

L'organisation financière

Art. 7. — Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement de l'office ainsi que leurs schémas de financement sont établis par le président directeur général et arrêtés par le conseil d'administration au plus tard le 31 août de chaque année.

Art. 8. — Le bilan et les comptes de gestion et de résultats sont arrêtés par le conseil d'administration au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Art. 9. — Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent décret, la comptabilité de l'office est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 10. — L'office établira dans le cadre de la comptabilité visée à l'article 9 ci-dessus un budget annuel de gestion qui comprendra les éléments ci-après :

A) En recettes :

- 1) Les recettes provenant de la réalisation des opérations se rattachant à la mission de l'office, telle qu'elle est fixée à l'article 14 de la loi sus-visée n° 88-60 du 2 juin 1988.

- 2) Les revenus du patrimoine de l'office.

- 3) Les revenus de toute nature ayant le caractère de recette d'exploitation.

- 4) Les dons et les legs faits au profit de l'office.

- 5) Les subventions versées par l'Etat, les collectivités locales ou autres organismes publics.

B) En dépenses :

- 1) Les dépenses de fonctionnement de l'office et les frais de gestion et d'entretien des immeubles et toutes autres dépenses entrant dans le cadre de l'exécution des missions de l'office.

- 2) Le montant de l'amortissement industriel appliqué aux installations matériel, mobilier, ou outillage porté à l'actif des comptes « immobilisation ».

- 3) Les charges financières comprenant les intérêts et les frais accessoires des emprunts de toute nature contractés par l'office.

Art. 11. — Si en fin d'exercice, le budget prévisionnel d'exploitation tel qu'il est défini à l'article 10 ci-dessus fait apparaître une insuffisance des recettes, par rapport aux dépenses, cette insuffisance sera couverte par une subvention d'équilibre versée par l'Etat.

Art. 12. — L'office établira, dans le cadre de la comptabilité visée à l'article 9 ci-dessus, un budget prévisionnel annuel d'investissement.

Les dépenses d'investissement comprennent :

- a) Les dépenses d'équipement des installations.

- b) Les dépenses pour l'extension de son activité.

- c) Les dépenses pour le renouvellement des équipements.

- d) Les dépenses d'étude et d'expérimentation.

- e) Les participations financières à des groupements et sociétés dont l'objet concourt à la réalisation de la mission de l'office.

Les dépenses d'investissement pourront être couvertes par des subventions affectées par l'Etat ou par l'emprunt, dans la limite d'un montant fixé par un arrêté conjoint des ministres du plan et des finances et des affaires sociales, les ressources correspondantes aux dépenses seront inscrites au compte prévisionnel prévu au présent article. Le montant des dépenses et ressources sera imputé annuellement à ce compte statistique afin de dégager la balance cumulée des dépenses et ressources en fin d'exercice.

Art. 13. — L'office ne pourra emprunter qu'en vue de :

- 1) Couvrir ses dépenses d'investissement.

- 2) Procéder au remboursement, à la consolidation ou à la conversion des emprunts dont il a la charge.

- 3) Faire face à ses besoins de trésorerie.

Les emprunts de l'office doivent être autorisés par arrêté conjoint des ministres du plan et des finances et des affaires sociales.

CHAPITRE III

Tutelle de l'Etat

Art. 14. — Sont soumises à l'approbation du ministre des affaires sociales les décisions du conseil d'administration relatives :

- au statut du personnel et son régime de rémunération ;
- aux acquisitions et aux aliénations immobilières ;
- à l'acceptation des dons, des legs et des contributions quelle que soit leur nature accordés à l'office.

Art. 15. — Sont soumis à l'approbation du ministre des affaires sociales après avis du ministre du plan et des finances, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leurs schémas de financement, et ce dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'arrivée des documents au ministère de tutelle.

Art. 16. — Il est placé auprès de l'office un contrôleur d'Etat nommé par arrêté du ministre du plan et des finances.

Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation en vigueur et notamment la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989 sus-visée.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 17. — En cas de dissolution de l'office, son patrimoine fait retour à l'Etat.

Art. 18. — Les ministres du plan et des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 8 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

Téléfax : (01) 29 72 34

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

au bureau de Sousse :

Cité C.N.R.P.S.

Téléfax et téléphone : 03.25.495

Edition originale :

0,380 dinar

Traduction française :

0,500 dinar

TARIF DES ABONNEMENTS ANNUELS POUR L'ANNEE 1989

En dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale		TRADUCTION française		EDITION ORIGINALE et sa traduction	
	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion
Tunisie	20,000	—	25,000	—	35,000	—
Maghreb Arabe	20,000	43,000	25,000	48,500	35,000	59,000
Afrique et Europe	30,000	48,500	35,000	54,000	45,000	65,000
Amérique et Asie	30,000	74,000	35,000	81,500	45,000	140,500

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7